

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3475/2535

นายขาว สกุลเต็ม กับพวก

โจทก์

บริษัทศิริทองไทย อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต

จำกััด กับพวก

จำเลย

นายสมชาย รัตนชื่อสกุล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาท
ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ที่แก้ไขแล้ว จึงไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาล
อุทธรณ์รับฟังพยานหลักฐานนอกสำนวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลอุทธรณ์
พิพากษาเกินคำขอของโจทก์ทั้งสอง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้
พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันไถ่ถอนคดีที่
พิพาทของโจทก์ทั้งสองให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และห้ามเข้าเกี่ยวข้องต่อไป ให้จำเลย

ที่ 1 และที่ 2 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 30,000 บาท นอกจากที่แก้ไขให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 125)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระ ตามคำพิพากษาหรือหา
ประกันให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 124)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 1 ที่ 2

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 1 ที่ 2

(โสภณ จันทรเมะ-สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ